

Bản án số: 23/2025/HS-ST
Ngày: 21 - 11 -2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 12 – ĐỒNG NAI

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hà
Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Lê và bà Trần Thị Chín
- *Thư ký phiên tòa:* Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân khu vực 12 – Đồng Nai
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Đồng Nai tham gia phiên tòa:* Ông Đỗ Duy Hiếu - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 11 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 12 – Đồng Nai, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 15/2025/TLST-HS ngày 31 tháng 10 năm 2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Văn T, tên gọi khác: Không, giới tính: N, sinh năm 1962, tại tỉnh Vĩnh Long. CCCD số 070062001404. Nơi cư trú: Thôn B, xã N, huyện B, tỉnh Bình Phước (Nay là thôn B, xã N, tỉnh Đồng Nai). Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: không, Trình độ học vấn: 02/12. Họ và tên cha: Nguyễn Văn T1 (đã chết); Họ và tên mẹ: Phạm Thị B (đã chết). Bị cáo có 02 anh em. Họ và tên vợ: Ngô Thị L (đã chết). Bị cáo có 03 người con, con lớn sinh năm 1987, con nhỏ sinh năm 1993. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/12/2024 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người bị hại:*

+ Ông Võ Văn N1, sinh năm 1961 (đã chết)

Địa chỉ cũ: Khóm A, phường B, thị xã D, tỉnh Trà Vinh

Người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của người bị hại ông Võ Văn N1: bà Võ Thị H, sinh năm: 1985. Địa chỉ cũ: Ấp A, xã L, thị xã D, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt)

+ Ông Hạng A T2, sinh năm 2001 (vắng mặt)

+ Bà Thảo Thị C, sinh năm 2004 (vắng mặt)

+ Hạng Thị N2, sinh năm 2021 (vắng mặt)

+ Hạng A T3, sinh năm 2022 (vắng mặt)

Người đại diện hợp pháp cho Hạng Thị N2 và Hạng A T3: Ông Hạng A T2 và bà Thảo Thị Chư . (vắng mặt)

Cùng địa chỉ cũ: bản S, xã Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông

+Nguyễn Hoàng Â, sinh năm 2017. (vắng mặt)

Người đại diện hợp pháp cho Nguyễn Hoàng Â: ông Nguyễn Thanh V sinh năm 1993 và bà Nguyễn Thị Kiều L1, sinh năm 1993. Cùng địa chỉ: Thôn I, xã N, tỉnh Đồng Nai. (có mặt)

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+Ông La Quốc Đ, sinh năm 1986. (vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn B, xã N, tỉnh Đồng Nai.

+Bà Lê Thị T4, sinh năm 1976 (vắng mặt)

+Bà Ngô Thị Bích P, sinh năm 1999(vắng mặt)

+Ông Ngô Minh T5, sinh năm 2005. (vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Thôn I, xã N, tỉnh Đồng Nai.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Văn T điều khiển xe mô tô BKS 93H4 - 5632 (có giấy phép lái xe hạng A1 cấp ngày 09/01/2008) theo quy định. Vào khoảng 08 giờ 45 phút ngày 21 tháng 10 năm 2024, T điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 93H4 - 5632 chở theo cháu Nguyễn Hoàn Â1 và ông Võ Văn N1 đi trên đường Quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Đ. Khi T đi đến K+600 đường Quốc lộ 14 đoạn thuộc thôn H, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước, thì T điều khiển xe mô tô chuyển hướng để qua đường, từ phần đường bên phải sang phần đường bên trái để rẽ vào đường bê tông. Trong lúc đang chuyển hướng thì xe mô tô do ông T điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 93F1 - 437.12 do anh H1 A T2 điều khiển chở theo chị Thảo Thị C, Hạng Thị N2, Hạng A T3 đang đi trên đường Quốc lộ 14 theo chiều ngược lại với T, hướng từ thành phố Đ đi tỉnh Đắk Nông gây ra tai nạn giao thông, làm cho ông Võ Văn N1 té (ngã) xuống đường tử vong tại chỗ, Hạng A, Thảo Thị C, Hạng A, Hạng A, Nguyễn Hoàn Â1 bị thương tích nhẹ, xe mô tô biển kiểm soát 93H4 - 5632, xe mô tô biển kiểm soát 93F1 - 437.12 hư hỏng nhẹ.

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường ngày 12 tháng 10 năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, xác định:

Hiện trường chung nơi xảy ra tai nạn giao thông tại Km 930+600 đường Q thuộc thôn H, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước, thuộc đoạn đường thẳng, dốc xuống theo chiều thành phố Đ đi huyện B, tầm nhìn không bị hạn chế. Đoạn đường thuộc khu vực hạn chế tốc độ, tốc độ tối đa cho phép là 60km/h, tổ chức giao thông là đường hai chiều, mặt đường được trải nhựa bằng phẳng, mặt đường rộng 12 mét, ở giữa đường có vạch sơn vàng đứt quãng chia mặt đường thành 02 chiều đường, mỗi

chiều dương gồm 02 làn xe chạy. Theo thứ tự từ vạch sơn vàng dứt quãng vào trong mép nhựa: Làn đường số 01 rộng: 3,50 mét, làn đường số 02 rộng: 2,50 mét. Làn đường số 1 và số 2 phân chia bởi vạch sơn trắng dứt quãng, hai bên đường có lề đất rộng 5,0 mét. Bên phải hiện trường theo hướng thành phố Đ đi huyện B là đường vào thôn H, xã Đ, huyện B, tỉnh Bình Phước rộng 3,0 mét được trải bê tông xi măng, tầm nhìn không bị che khuất. Chiều đường từ thành phố Đ đi huyện B: Khu vực phía trước cách hiện trường 400 mét tại Km 931 có đặt biển số P.127 (Biển báo tốc độ tối đa cho phép). Khu vực phía sau cách hiện trường 1.100 mét tại Km 929+500 có đặt biển DP.134 (Biển báo hết tốc độ tối đa cho phép).

Chiều đường từ huyện B đi thành phố Đ: Khu vực phía trước cách hiện trường 1.100 mét tại Km 929+500 có đặt biển số P.127 (Biển báo tốc độ tối đa cho phép). Khu vực phía sau cách hiện trường 400 mét tại Km 931 có đặt biển DP.134 (Biển báo hết tốc độ tối đa cho phép).

Ghi nhận việc đánh số thứ tự theo số tự nhiên vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết: Vết trượt được đánh số (1); Xe mô tô không biển số được đánh số (2); Vết cày 1 được đánh số (3); Vết cày 2 được đánh số (4); Xe mô tô biển số 93F1-437.12 đánh số (5); Vùng mảnh vỡ được đánh số (6); Tử thi được đánh số (7).

Xác định điểm mốc và một trong các mép đường nơi xảy ra tai nạn làm chuẩn: Theo hướng từ thành phố Đ đi huyện B: điểm mốc, mép đường chuẩn, phương tiện, dấu vết được đánh dấu theo thứ tự, được xác định và mô tả như sau:

- Chọn cột Km 929+600 bên trái Quốc lộ A làm điểm mốc. Điểm mốc do đến mép nhựa bên trái Quốc lộ A là 4,0 mét.

- Chọn mép nhựa bên phải Quốc lộ A làm mép đường chuẩn.

- Đơn vị tính là: mét (m);

- Mô tả theo thứ tự vị trí nạn nhân, phương tiện, tang vật, dấu vết:

Theo hướng từ thành phố Đ đi huyện B hiện trường vụ tai nạn giao thông được mô tả như sau:

- (1) Vết trượt: Nằm bên phải, trên làn đường số 2 chiều đường hướng thành phố Đ đi huyện B, có màu nâu vàng, dấu vết không liên tục chiều hướng vào mép đường chuẩn, kích thước (1,7 x 0,01) mét, đầu vết trượt đo đến mép đường chuẩn là 1,1 mét, đến đầu tâm trục bánh xe trước bên trái (2) là 3,1 mét. Cuối (1) đo đến mép đường chuẩn là 0,2 mét.

- (2) Xe mô tô không biển số: Sau tai nạn giao thông nằm bên phải, dưới lề đất chiều đường hướng thành phố Đ đi huyện B, ngã qua phải, đầu xe hướng mép đường chuẩn, đuôi xe hướng lề đất. Đầu tâm trục bánh xe trước bên trái đo đến mép đường chuẩn là 1,0 mét, đến đầu (3) là 3,7 mét, đến điểm mốc là 23,4 mét. Đầu tâm trục bánh xe sau bên trái đo đến mép đường chuẩn là 2,2 mét.

- (3) Vết cày 1: Nằm bên phải, trên làn đường số 2 chiều đường hướng thành phố Đ đi huyện B, dấu vết cây không liên tục, màu trắng, có chiều hướng thành phố Đ đi huyện B, kích thước (11,3 x 0,01) mét. Đầu vết cây đo đến mép đường chuẩn là 2,1 mét, đến đầu vết (4) là 4,3 mét. Cuối vết cây nằm ngay đầu tay cầm lái bên trái (5) tiếp xúc với mặt đường đo đến mép đường chuẩn là 0 là 0,3 mét.

- (4) Vết cày 2: Nằm bên phải, trên làn đường số 2 chiều đường hướng thành phố Đ đi huyện B, dấu vết cày không liên tục, màu trắng, có chiều hướng thành phố Đ đi huyện B, kích thước (6,9 x 0,01) mét. Đầu vết cày do đến mép đường chuẩn là 2,0 mét, đến đầu tâm trục bánh xe trước bên phải (5) là 6,2 mét. Cuối vết cày nằm ngay đầu gác chân sau bên trái (5) tiếp xúc với mặt đường đo đến mép đường chuẩn là 1,3 mét.

- (5) Xe mô tô biển số 93F1-437.12: Sau tai nạn giao thông nằm bên phải, trên làn đường số 2 chiều đường hướng thành phố Đ đi huyện B, ngã qua trái, đầu xe hướng thành phố Đ, đuôi xe hướng huyện B Đầu tâm trục bánh xe trước bên phải đo đến mép đường chuẩn là 1,2 mét, đến tâm (6) là 2,3 mét. Đầu tâm trục bánh xe sau bên phải đo đến mép đường chuẩn là 1,6 mét, đến điểm mốc là 23,0 mét.

- (6) Vùng mảnh vỡ: Không rõ hình dạng, nằm bên phải, bao gồm các mảnh nhựa, mũ bảo hiểm, dép, có màu đen, trắng, rải rác trên làn đường số 2 và dưới lề đất chiều đường hướng thành phố Đ đi huyện B, kích thước (12,3 x 2,6) mét. T6 số (6) do đến mép đường chuẩn là 0,2 mét, đến đầu (7) là 6,8 mét.

- (7) Tử thi: Giới tính nam, nằm bên phải, dưới lề đất chiều đường hướng thành phố Đ đi huyện B, tử thi nằm ngửa duỗi thẳng tự nhiên, đầu hướng lề đất, chân hướng mép đường chuẩn. Đo khoảng cách từ đỉnh đầu đến giữa hai chân của tử thi là 1,58 mét. Đo từ đỉnh đầu đến mép đường chuẩn là 3,6 mét, đến điểm mốc là 24,2 mét. Đo khoảng cách từ đầu bàn chân trái đến mép đường chuẩn là 2,2 mét, đo khoảng cách từ đầu bàn chân phải đến mép đường chuẩn là 2.8 mét.

- Tại Kết luận giám định tử thi số: 1138 ngày 25/10/2024 của Phòng K (PC09) Công an tỉnh B, kết luận: Nạn nhân Võ Văn N1 bị chấn thương sọ não gây vỡ xương sọ mặt, giập não xuất huyết dẫn đến tử vong.

- Kiểm tra chất ma túy đối với Nguyễn Văn T cho kết quả âm tính.

- Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Nguyễn Văn T là 0.000 mg/l.

Tại bản cáo trạng số: 01/CTr –VKS ngày 27/10/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Đồng Nai truy tố bị cáo Nguyễn Văn T về “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố; đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T về “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị:

-Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; Điểm s, x khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 15 tháng đến 18 tháng tù cho hưởng án treo.

-Hình phạt bổ sung: Hành vi của bị cáo là lỗi vô ý do cầu thả, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về vật chứng vụ án: Cơ quan cảnh sát điều tra đã xử lý: Trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 93F1 - 437.12 cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Hạng A T2. Trả lại

01 xe mô tô biển kiểm soát 93H4 - 5632 cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Nguyễn Văn T.

- Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường, làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Văn T. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không yêu cầu gì nên không xem xét giải quyết.

- Về án phí buộc bị cáo nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn T khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố, không có ý kiến tranh luận về tội danh, điều luật áp dụng, hình phạt và các vấn đề khác đối với đại diện Viện kiểm sát. Người đại diện hợp pháp người bị hại Nguyễn Hoàng Á là ông Nguyễn Thanh V có mặt tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo là người cao tuổi. Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Khoảng 08 giờ 45 phút ngày 21/10/2024, Nguyễn Văn T có giấy phép lái xe hạng A1 số AE506549 do Sở giao thông vận tải tỉnh B cấp ngày 09/01/2008 có giá trị không thời hạn, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 93H4 – 5632, không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy, không sử dụng chất kích thích khác chở theo cháu Nguyễn Hoài Á2 và ông Võ Văn N1 đi từ hướng tỉnh Đắk Nông về thành phố Đ, tỉnh Bình Phước. Khi đi đến K+600 Quốc lộ A thuộc thôn H, xã Đ cùng huyện B, thì T điều khiển xe chuyển hướng (đề qua đường) từ phần đường bên phải sang phần đường bên trái để rẽ vào đường bê tông thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 93F1 -4 37.12 do anh Hạng A T2 điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả ông Võ Văn N1 tử vong.

Như vậy, hành vi của Nguyễn Văn T đã vi phạm vào khoản 3 Điều 15 của Luật trật tự giao thông đường bộ năm 2024.

Khoản 3 Điều 15. Luật trật tự giao thông đường bộ, quy định:

“3. Khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.”

Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Nguyễn Văn T có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng do ý thức chấp hành giao thông kém, chủ quan, cầu thả nên

đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây thiệt hại tính mạng người khác nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định:

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

a) Làm chết người

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Như vậy, nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Đồng Nai truy tố bị cáo Nguyễn Văn T là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Nguyễn Văn T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; Bị cáo có cha ruột là ông Nguyễn Văn T1 là Liệt sỹ đã hi sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước; Sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú để khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; Gia đình người bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó, bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, x khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Sau khi cân nhắc mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo và tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng. Hội đồng xét xử thấy cần xử bị cáo một mức án tương xứng với hành vi phạm tội để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Nguyễn Văn T có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Xét thấy, bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ - HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Vì vậy, đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp với tính chất, mức độ và nhân thân của bị cáo và mục đích của hình phạt nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội vô ý do cầu thả nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng vụ án: Cơ quan cảnh sát điều tra đã xử lý: Trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 93F1 - 437.12 cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Hạng A T2. Trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 93H4 - 5632 cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Nguyễn Văn T. Do đó Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[6] Về án phí buộc bị cáo nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình người bị hại không yêu cầu bồi thường, làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Văn T. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không yêu cầu gì nên không xem xét giải quyết.

[8] Quan điểm xử lý vụ án của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 – Đồng Nai tham gia phiên tòa là phù hợp với quy định pháp luật nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; Điểm s, x khoản 1,2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 01 (một năm) 03 (ba) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án (21/11/2025).

Giao bị cáo về Ủy ban nhân dân xã N, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo.

- Hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xử lý: Trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 93F1 - 437.12 cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Hạng A T2. Trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 93H4 - 5632 cho chủ sở hữu hợp pháp là ông Nguyễn Văn T. Do đó Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

3. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì nên không xem xét giải quyết.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Văn T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại chính quyền địa phương nơi cư trú.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đồng Nai;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Công an tỉnh Đồng Nai;
- VKSND khu vực 12 – Đồng Nai;
- Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Trần Thị Thu Hà